

jualbelikan sesuatu yang bukan miliknya. Dalam sistem ekonomi syariah terdapat beberapa ketentuan yang menyangkut kepemilikan, sekaligus konsekuensi hukumnya. Kontrak jual-beli dalam Islam mempunyai persyaratan. *Pertama*, adanya barang, dan itu sanggup dihadirkan jika si pembeli memin-tanya. *Kedua*, dimiliki seseorang secara penuh (*milik al-tam*). Objek kontrak yang belum milik seseorang secara penuh ha-ram hukumnya untuk dilakukan transaksi kembali.

Dalam kasus krisis di AS, berawal dari penjualan KPR yang diterbitkan surat utang, lalu KPR diperdagangkan di pasar modal yang disebut *Mortgage Backed Security* (MBS). Sebagaimana disinggung pembahasan sebelumnya, MBS ini diasuransikan dan disekuritisasi kembali oleh lembaga keuangan ternama serta ditawarkan dalam bentuk surat utang yang risikonya dikaitkan dengan portofolio MBS yang dimiliki oleh *Collateralized Debt Obligations* (CDO). CDO itu lalu dilindungi oleh asuransi dan disekuritisasi sekaligus ditawarkan kembali dalam bentuk surat utang yang risikonya dikaitkan dengan portofolio CDO yang dimiliki.

Puncaknya, semua surat utang (MBS, CDO, CDO), demikian juga asuransi KPR, MBS, CDO yang didasarkan atas nama KPR yang diberikan kepada mereka, sebenarnya tidak layak. Saat bunga rendah, terjadilah kerugian yang bertimpa (efek domino). Kondisi pasar uang dunia saat ini seolah menjadi kasino bagi elite internasional yang bisa membuat uang jutaan dolar hilang dalam sekejap.¹

¹ Pernyataan Khalid Hilal Alyahmadi (Ketua Amjaad Evelopment) dalam "Oman Islamic Economic Forum 2013". Harian *Republika*, Rabu/8 Mei 2013, hlm. 15.